

KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

Hrad I. nádvoří 1, 119 08 Praha 1

ID datové schránky: 9hjaihww

k rukám vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Ing. Milana Vašiny

a současně k rukám prezidenta republiky Petra Pavla

Datovou schránkou

V Ospělově dne 7. září 2026

KPR 5080/2026 – DOPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O MILOST A REHABILITACI KONTINUITA 2010–2026 A NOVÉ PODSTATNÉ SKUTEČNOSTI

žádost o posouzení, zda nové úřední důkazy potvrzující patnáctiletou kontinuitu splňují test KPR ze dne 2. září 2026

ROZHODUJÍCÍ VÝCHODISKO

Rok 2026 přinesl nové úřední důkazy k problému, který je státním orgánům prokazatelně předkládán nejméně od roku 2010.

Novost tedy nespočívá v samotné námitce, ale v tom, že stát po patnácti letech novými vlastními listinami potvrzuje či zcela zásadně mění dřívější tvrzení o metodice měření THC v konopí, zatímco souhrnný nezávislý přezkum a metodická listina stále chybí.

I. KPR dne 2. září 2026 ponechala KPR 5080/2026 otevřenou pro nové podstatné skutečnosti

Oceňuji vyjasnění vedoucího KPR ze dne 2. září 2026, že „o Vašich dalších podáních učiněných po uvedeném datu dosud nebylo rozhodnuto, tato podání jsou evidována pod č. j. KPR 5080/2026“, a že další posouzení přichází v úvahu zejména tehdy, „pokud nastanou nové podstatné skutečnosti, které by byly relevantní pro revizi jeho předchozích rozhodnutí“.

Tomuto sdělení rozumím tak, že pozdější věc KPR 5080/2026 s novými důkazy ode dne 4. června 2026 není rozhodnuta. Žádám pouze, aby byly nově vzniklé úřední důkazy poměřeny právě tímto testem.

II. Jediná nosná otázka

Považuje KPR nové úřední listiny z let 2024–2026 – zejména policejní zjištění z roku 2026 a nynější vyřízení OSZ Frýdek-Místek ze dne 3. září 2026 – za „nové podstatné skutečnosti relevantní pro revizi předchozích rozhodnutí“, jestliže nejde o novou námitku, ale o nové důkazy k témuž problému prokazatelně předkládanému státu od roku 2010?

III. Kontinuita není od roku 2026, ale nejméně od roku 2010

Podstata věci je dlouhodobě stejná: jestliže výsledek laboratorního stanovení THC rozhoduje o hranici mezi jednáním dovoleným, přestupkovým a trestným, musí být možné zjistit, podle jakého konkrétního a v rozhodném období použitého postupu byl výsledek získán a jak byla jeho správnost přezkoumána. Tato otázka nebyla vytvořena až pro nynější řízení o milosti. Byla součástí obhajoby, stížností, trestních podnětů, žádostí o informace, interpelací a dohledových podání po celé období od prvních trestních věcí.

Datum / období	Orgán	Spis / č. j.	Přesný výrok / významná parafráze a význam pro kontinuitu
2010–2011	OS Prostějov Policie v obviněních tvrdí, že postupuje podle nařízení vlády č. 455/2009 Sb. tzn. dle přílohy nařízení č. I.A.1 více než pět pěstovaných rostlin konopí, které jsou v celém svém objemu ve výsledné hodnotě přes 0,3 % THC, zakládají pro pěstitele trestnost skutku nepovoleného pěstování konopí. Trestní metodické normy UNDOC/ENFSI žádají homogenizovat do 10 pěstovaných rostlin všech 10 rostlin, ne však jako celek s kořeny a stonky. Konopí navíc policejní znalec vždy před vlastním zkoumáním ohřál na vysoké teploty (dekarboxyloval) a tím metodou plynové chromatografie zcela změnil zkoumaný vzorek a z kyseliny THCA se stalo THC!	2 T 104/2010; 2 T 65/2011 Důkazy, že policie nepostupovala ani podle nařízení vlády, jak tvrdila, ani podle ENSI/UNODC, byly předloženy soudu, dokonce sama policie přiznala, že takto policie nikdy nepostupovala, aby homogenizovala celé rostliny, naopak soud tvrdí, že policie postupuje podle zákona o návykových látkách, kde ale žádný metodicko analytický postup není uveden, viz veřejné účelová citace justice 8 Tdo 1231/2011 a II. ÚS 664/12, mj. Tvrdící k porušení práva EU a nepředložení předběžné otázky, že konopí je prekurzor, aby spor neřešil SDEU Následuje neúspěšný návrh justice na omezení svéprávnosti Dušana Dvořáka v roce 2012 a stažení všech čtyř dalších obvinění !	První trestní řízení a zásahy proti výzkumnické farmě; otázky zákonnosti pěstování, znaleckého dokazování a následků zabírání konopí se stávají součástí obhajoby a navazujících podání. Právní obrana tří nevládních organizací jako nositelů výzkumného programu Konopí je lék a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky v Praze a výzkumnické farmy v Ospělově. Nepoužívání metody kpalinové chromatografie bez přeměny THCA na THC policie přiznala až v roce 2024! Až v roce 2026 policie přiznala, že nemá žádný jednotný a už vůbec ne závazný postup a jednotlivá pracoviště OKTE si vlastní SOP tvoří samy včetně určování odchlekov, které však nebyly ve výsledných protokolech nikdy uvedeny!
6. 2. 2012	Ministerstvo vnitra	MV-15440-2/OBP-2012	Přesná podstata sdělení MV: ministerstvo vycházelo z toho, že přímo použitelné unijní nařízení pro stanovení THC postačuje a zvláštní český předpis

Datum / období	Orgán	Spis / č. j.	Přesný výrok / významná parafráze a význam pro kontinuitu
			by byl duplicitní. V doloženém textu je reprodukována věta: „Nařízení tedy není pouhou metodikou, jak uvádíte... Žádná česká legislativa, závazný pokyn policejního prezidenta nebo vyhláška na analýzu THC tudíž neexistuje, neboť by byla zjevně duplicitní.“ Význam: MV v roce 2012 netvrdilo pouze, že česká metodika neexistuje; tvrdilo současně, že není třeba, protože postačuje přímo použitelný unijní rámec. Tento výrok musí být srovnán s pozdějšími tvrzeními o interní metodice KÚ, „exaktním normativně stanoveném“ standardu a s pozdější přípravou jednotného policejního předpisu.
18. 5. 2012	Ministerstvo spravedlnosti	MSP-117/2012-OD-DOH	Stížnost desítek občanů a nevládních organizací ve věci 2 T 104/2010, 3 To 25/2011 a 8 Tdo 1231/2011; resort je od této doby prokazatelně informován o právních a zdravotních námitkách.
29. 5. 2012	OKTE Frýdek-Místek / Policie ČR	KRPT-2727-1/KT-2012	Policejní pracoviště podle pozdějšího souhrnu uvádělo vlastní pracovní postup Kriminalistického ústavu a použití GC/FID; již zde je patrný jiný popis právního/metodického základu.
31. 1. 2013	Kriminalistický ústav Policie ČR	KUP-18031/ČJ-2013-2303MR	Ředitel KÚ uvedl, že policie při měření THC vychází ze zákona o návykových látkách; současně pak, že nařízení vlády č. 455/2009 Sb. a č. 3/2012 Sb. jsou podzákonné normy. Význam: jiný popis právního a metodického základu než u MV dne 6. 2. 2012.
28. 2. 2013	Kriminalistický ústav Policie ČR	KUP-15853-3/ČJ-2012-23010	KÚ následně uváděl, že policie vychází z unijního předpisu a při stanovení THC pracuje s celou rostlinou, včetně dopočítávání částí s nulovým obsahem THC. Význam: během krátkého období se mění vysvětlení, podle čeho policie postupuje.

Datum / období	Orgán	Spis / č. j.	Přesný výrok / významná parafráze a význam pro kontinuitu
19. 3. 2013	KŘP Jihomoravského kraje	KRPB-62944/ČJ-2013-0600PI	Postup měření THC z celé rostliny byl označen za souladný s unijním předpisem. Význam: potvrzení tehdejší unijní linie, která je později nahrazována tvrzením o závazném interním standardu KÚ a OKTE.
12. 2. 2015	Nejvyšší státní zastupitelství	1 NZO 84/2015-14	NSZ uvádí existenci „exaktního normativně stanoveného metodického standardu“.
20. 5. 2015	Nejvyšší soud	11 Tdo 181/2015	Nejvyšší soud přebírá tezi, že z tohoto standardu vychází metodika KÚ, kterou závazně přejímají podřízená OKTE.
22. 7. 2015	Ministerstvo vnitra	MV-106071-1/KM-2015	Ministr vnitra v interpelaci odkazuje na metodiku Kriminalistického ústavu označenou pracovištěm OKTE.
17. 2. 2017	Okresní soud v Prostějově	11 T 130/2016	Obhájce JUDr. Ivo Pavlů předkládá k důkazu listiny zcela rozporných měření a tvrzení (soudem předvolaný policejní znalec tvrdí, že postupují jinak?!), soudkyně se navrhu vyloučit pro paralelní druhý pokus justice omezit svéprávnost Dušana Dvořáka a současně jej vinit, což KS v Brně nepovoluje.
6.2. 2018	Okresní soud v Prostějově	3 T 131/2017	Soud tvrdil závaznost měření podle nařízení vlády č. 3/2012 Sb., zatímco ředitel KÚ již v roce 2012 uváděl měření podle ZoNL a označil nařízení č. 455/2009 Sb. a č. 3/2012 Sb. za podzákonné normy.
30. 10. 2018	Ministerstvo spravedlnosti	mj. MSP-754/2018-OJD-DOH	Další žádost ministrově k dlouhodobě nevydáváním informacím a k trestním podnětům; dokument výslovně navazuje na spisy 2 T 104/2010, 11 T 130/2016 a 3 T 131/2017.
15. 1. 2019	Ministerstvo vnitra	MV-287-4/KM-2019	Ministr vnitra odkazuje na rozhodující roli dozorujících státních zástupců a na závěr policie, že nebylo zjištěno nebezpečí újmy na zdraví.
11. 11. 2021	Kriminalistický ústav Policie ČR	Rozkaz ředitele KÚ č. 54/2021	Podle policejních podkladů je interní akt platný a účinný od 11. 11. 2021 a „zavazuje znalecké ústavy Policie

Datum / období	Orgán	Spis / č. j.	Přesný výrok / významná parafráze a význam pro kontinuitu
			České republiky k využití metodik ENFSI“, konkrétně Guidelines on Representative Drug Sampling (2002) a Guidelines on Sampling of Illicit Drugs for Quantitative Analysis (2014). Policejní informace dále uvádí pravidlo reprezentativního vzorku: „při počtu rostlin do 100 ks včetně je odebráno 10 ks jako reprezentativní vzorek“; rostliny jsou po vysušení zbaveny stonků, semen a dřevnatých částí a „následně je homogenizován celý objem materiálu“. Význam: od listopadu 2021 existuje konkrétní interní kontrolní standard, podle něhož lze u každé pozdější expertizy ověřit skutečné dodržení odběru, homogenizace a analýzy.
květen 2022	Ministerstvo vnitra / veřejná informace	veřejné sdělení resortu	Přesně reprodukováná veřejná formulace: „Ministerstvo vnitra řeší předpis pro policii, jak jednotně měřit obsah THC v konopí.“ Význam: deset let po tvrzení MV, že zvláštní český předpis není třeba, resort sám začal řešit jednotný policejní předpis. Tento krok je třeba vysvětlit ve vztahu k roku 2012 i k tvrzení NS a NSZ z roku 2015, že již existoval exaktní a závazně přejímaný metodický standard.
3. 7. 2024	Ministerstvo spravedlnosti	MSP-497/2024-OSV-OSV/4	Ministerstvo uvádí, že nebylo odpovědné za vytvoření právního předpisu ke zjištění reálného obsahu THC a že nařízení č. 1122/2009/ES je podle ISAP v gesci Ministerstva zemědělství.
25. 7. a 12. 8. 2024	Kriminalistický ústav Policie ČR	KU-6427-2/ČJ-2024-2305KM; KU-6427-4/ČJ-2024-2305KM	KÚ deklaroval používání metodiky ENFSI. Dne 12. 8. 2024 uvedl, že „problematika analýzy konopí byla sjednocena v rámci členských forenzních laboratoří příručkou Recommended Methods for Testing Cannabis... 1987 (UNODC)“ a že „sjednocení metody zpracování a analýzy konopných vzorků lze přiřadit

Datum / období	Orgán	Spis / č. j.	Přesný výrok / významná parafráze a význam pro kontinuitu
			již k roku 1987“. Význam: sjednocení je nyní odvozováno od doporučení UNODC/ENFSI, nikoli od právně závazného unijního předpisu nebo dříve tvrzené závazné metodiky KÚ.
8. a 24. 10. 2024	Ministerstvo vnitra / ministr Vít Rakušan	MV-135340-7/TP-2024; MV-154955-2/TP-2024	Významná parafráze z následných podkladů: příprava jednotného právně závazného policejního předpisu avizovaného v roce 2022 byla pozastavena . Význam: posloupnost 2012 „národní úprava není třeba“ → 2022 „jednotný předpis řešíme“ → 2024 příprava pozastavena ponechává bez odpovědi, co bylo závazným metodickým základem historických trestních důkazů.
5. 12. 2024	Ministerstvo vnitra / ministr Vít Rakušan	MV-116635-13/TP-2024	Významná parafráze: ministr sdělil, že Ministerstvo vnitra již nezpracovává konkrétní materiál k právně závaznému policejnímu předpisu pro určování THC. Význam: završení obratu 2012 → 2022 → 2024 bez veřejně označeného závazného předpisu, jehož potřebnost resort sám v roce 2022 otevřel.
17. 11. 2024	Ministerstvo spravedlnosti	MSP-674/2024-ODKA-SPZ	Stížnost souhrnně staví proti sobě nejméně osmnáct různých státních výkladů a žádá přezkum rozsudků 3 T 131/2017 a 5 To 152/2024.
22. 12. 2024	KSZ v Brně	1 KZZ 24/2024	Námitka podjatosti při přezkumu stížnosti z 17. 11. 2024 s doložením více než deseti odlišných argumentů státních orgánů k postupu měření THC v konopí; výslovně připomíná, že trestní podněty a podezření na závažné zdravotní následky jsou orgánům předkládány od roku 2010/2012.
6. 5. 2025	Policejní prezidium ČR	PPR-21028-11/ČJ-2025-990810	Přesná citace: „ Policie České republiky nevydala v časovém rozmezí od 1. května 2004 do 11. listopadu 2021 žádnou metodiku k určování obsahu THC v rostlinách konopí. “ Současně PP uvedlo, že pracoviště postupovala podle metodiky

Datum / období	Orgán	Spis / č. j.	Přesný výrok / významná parafráze a význam pro kontinuitu
			ENFSI a že KÚ již v roce 2002 její používání doporučil. Dále přesně: „Rozkaz ředitele Kriminalistického ústavu č. 54/2021, ke zkoumání konopí a kanabinoidů, je první metodikou upravující odběr reprezentativního vzorku rostlinného materiálu, profilování kanabinoidů, kvantitativní stanovení obsahu THC v rostlinných materiálech, interpretaci výsledků analýzy konopí... vydanou Policií České republiky.“ Význam: Policie sama zpětně vymezila první vlastní policejní metodiku až k 11. 11. 2021.
2. 1. 2025	OKTE Frýdek-Místek	OKTE KRPT-2600-1/KT-2024; související 15 T 11/2025	V odborném vyjádření OKTE, z něhož následná procesní rozhodnutí převzala údaj 3,7 % THC, byly podle pozdějšího shrnutí KSZ čtyři rostliny v jednom vaku o celkové hmotnosti 80 g; po odstranění stonků bylo kvantitativně zkoumáno 42,4 g s výsledkem 3,7 % THC, tj. 1,6 g THC; u 8,2 g v nádobě byla zjištěna pouze přítomnost THC bez kvantifikace. Význam: expertiza vznikla více než tři roky po účinnosti Rozkazu č. 54/2021 a je konkrétním testem, zda OKTE Frýdek-Místek skutečně dodrželo vlastní již existující pravidla pro reprezentativní vzorek, homogenizaci a analýzu.
2025	NSZ / soudy / policie	1 SIN 92/2024; 1 SIN 95/2024 aj.	NSZ přes příkaz Úřadu pro ochranu osobních údajů NSZ uvádí, že nemá informaci o existenci závazného postupu policie, jak NSZ dne 12.2.2015, čj. 1 NZO 84/2015-14 uvedlo; souhrnná odpověď stále nevzniká.
25. 6. 2026	Kriminalistický ústav Policie ČR	KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM	Přesná citace z podání založeného na odpovědi KÚ: „Jednotlivé OKTE KŘP si standardní operační postupy (dále jen SOP) tvoří samy.“ KÚ současně uváděl, že způsob hodnocení podle Δ9-THC, resp. „total THC“ , „zvolila i všechna znalecká pracoviště Policie

Datum / období	Orgán	Spis / č. j.	Přesný výrok / významná parafráze a význam pro kontinuitu
			ČR dle vlastních SOP“ a že reprezentativní odběr měl být sjednocen již před rokem 2021. Význam: tvrzení o vlastních SOP jednotlivých OKTE je v přímém napětí s pozdější informací OKTE Frýdek-Místek, že v letech 2009–2019 SOP ke stanovení THC nemělo.
20. 8. 2026	KŘP Moravskoslezského kraje / OKTE Frýdek-Místek	KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR; KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR	Policejní informace založené na vyjádření OKTE F-M uvádějí, že v letech 2009–2019 nebylo v rozsahu akreditace SOP ke stanovení THC, nebyly písemné metodické pokyny k homogenizaci ani ke stanovení THC/THCA, nebyla zpracována metodika nejistoty měření, nejsou validační protokoly a KÚ v tomto období OKTE nedoručil metodické postupy k této problematice. Současně policie tvrdí používání ENFSI–UNODC Guidelines již v letech 2009–2019. Význam: nový úřední důkaz rozporu mezi obecně tvrzeným sjednocením a konkrétně doloženou absencí interních podkladů na pracovišti, které zpracovávalo trestní expertizu.
24. 8. 2026	Krajský soud v Ostravě; související OSZ/KSZ Ostrava	15 T 11/2025; nyní 5 To 248/2026; 1 ZN 7061/2026; 4 KZN 7116/2026	Význam: Krajský soud nyní ve sp. zn. 5 To 248/2026 rozhoduje o stížnosti, v níž je přímo otevřena otázka, zda expertiza OKTE Frýdek Místek z roku 2025 respektovala metodická pravidla účinná po 11. 11. 2021. Nejde tedy jen o historickou větev Dušana Dvořáka.
2026	NCOZ, KÚ, PP, MV, MSp, SZ, soudy	více spisů	Rok 2026 nepředstavuje počátek sporu, ale důkazní koncentraci: orgány nově sdělují údaje o vlastních SOP, doporučující povaze stanovisek KÚ, historických metodických podkladech, nejistotě měření a dalších okolnostech, které bylo možné ověřit teprve nyní.
3. 9. 2026	OSZ Frýdek-Místek	1 ZN 7061/2026-79	Přesná klíčová citace vyřízení OSZ: „Z Vašich podání však nevyplývají žádné skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že by byl spáchán trestný čin.“

Datum / období	Orgán	Spis / č. j.	Přesný výrok / významná parafráze a význam pro kontinuitu
			OSZ věc založilo „bez dalšího opatření“. Význam: OSZ uzavřelo větev, kterou KSZ v Ostravě dne 8. 7. 2026, č. j. 4 KZN 7116/2026-45, postoupilo právě ve vztahu k postupu OKTE Frýdek-Místek „k vyhodnocení a přijetí odpovídajícího opatření“, aniž podle následného přezkumného podání provedlo souhrnný test historických SOP, metodické mezery 2020–10. 11. 2021 a dodržení Rozkazu č. 54/2021 u expertizy z roku 2025.
3. 9. 2026	KSZ v Ostravě / VSZ v Olomouci	4 KZN 7116/2026; 3 VZN 239/2026	Žádost o přezkum vyřízení OSZ vymezila tři samostatné časové roviny: (1) 2009–2019 – úředně doložená absence části SOP a písemných metodických podkladů; (2) 1. 1. 2020–10. 11. 2021 – dosud neoznačený konkrétní písemný postup; (3) po účinnosti Rozkazu č. 54/2021 – možnost ověřit dodržení sjednoceného pravidla na konkrétní expertize OKTE z 2. 1. 2025 ve věci dvou členů alliance Cannabis is The Cure,zs., viz spisy KPR 1635/2025 et KPR 1636/2025 Podání současně uvádí, že tato trestní věc je nyní u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 5 To 248/2026. Význam: větev OSZ F-M není jen historickým přezkumem; obsahuje živý kontrolní test expertizy provedené již za účinnosti vlastního interního předpisu Policie ČR.

III.A Policejní listiny roku 2026 od května dosud – přesný procesní a důkazní řetězec

Pro posouzení novosti a významu nynějšího důkazního stavu je podstatné vidět policejní listiny roku 2026 v jejich přesné návaznosti. Nejde o jediný dokument, ale o řetězec úkonů NCOZ, Kriminalistického ústavu, KŘP Moravskoslezského kraje / OKTE Frýdek-Místek a Úřadu vnitřní kontroly Policejního prezidia, který postupně odkryl jak obsahové rozpory, tak i procesní kruh samotného policejního přezkumu.

Datum	Policejní orgán	Č. j.	Přesný obsah / významná parafráze a procesní význam
22. 5. 2026	NCOZ SKPV	NCOZ-4324-2/ČJ-2026-4100PI	Sdělení k žádosti podle InfZ ze dne 10. 5. 2026, v níž byly položeny konkrétní otázky k tomu, jak NCOZ vyhodnotila trestní podněty týkající se těžké újmy na zdraví a úmrtí členů programu, neexistence závazné metodiky THC, neoznámených technických předpisů a dalších skutkových okruhů. Odpověď byla napadena právě proto, že nedoložila zahájení úkonů podle § 158 tr. ř., vyžádání odborných stanovisek či znaleckých posudků ani existenci záznamů o věcném vyhodnocení jednotlivých skutkových okruhů.
1. 6. 2026	NCOZ SKPV	NCOZ-4324-4/ČJ-2026-4100PI	Vyřízení stížnosti navazující na sdělení ze dne 22. 5. 2026. Tato dvojice listin byla následně napadena u Ministerstva vnitra a ve správním soudnictví s námitkou, že ani po stížnosti nevznikla jedna přezkoumatelná věcná odpověď na konkrétní skutkové a odborné otázky, které byly NCOZ předkládány.
15. 6. 2026	NCOZ SKPV – ředitel útvaru	NCOZ-4871-5/ČJ-2026-410066-E	Ředitel NCOZ uvedl, že „nebyl shledán důvod pro přehodnocení předchozích závěrů“ a odkázal na možnost přezkoumání zákonnosti cestou dozorového státního zástupce. NCOZ tak samo posoudilo požadavek mířící proti správnosti vlastního dřívějšího postupu a vlastní předchozí závěr znovu potvrdilo. Současně uvedl, že NCOZ není oprávněná tyto podání šetřit.
25. 6. 2026	Kriminalistický ústav Policie ČR	KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM	KÚ uvedl, že „Jednotlivé OKTE KŘP si standardní operační postupy (dále jen SOP) tvoří samy.“ Současně uvedl, že způsob hodnocení podle Δ9-THC, resp. „total THC“, zvolila znalecká pracoviště Policie ČR dle vlastních SOP a že reprezentativní odběr měl být sjednocen již před rokem 2021. Tato listina vytvořila přímou důkazní otázku, zda a jaký konkrétní SOP tedy existoval a byl používán u OKTE Frýdek-Místek v historickém období.
20. 8. 2026	KŘP Moravskoslezského kraje / OKTE Frýdek-Místek	KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR	Částečná odpověď uvádí, že OKTE Frýdek-Místek mělo při reprezentativním vzorkování používat doporučení ENFSI–UNODC „Guidelines on Representative Drug Sampling“ již v letech 2009–2019, přestože Rozkaz ředitele KÚ č. 54/2021, který sjednocení formalizoval interním aktem, nabyl účinnosti až v roce 2021. Listina zároveň poskytla

Datum	Policejní orgán	Č. j.	Přesný obsah / významná parafráze a procesní význam
			relevantní přílohy včetně Rozkazu č. 54/2021 a údajů o metodických výjezdech / skartaci.
20. 8. 2026	KŘP Moravskoslezského kraje / OKTE Frýdek-Místek	KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR	Na základě vyjádření OKTE F-M bylo sděleno, že v letech 2009–2019 pracoviště v rozsahu akreditace nemělo SOP pro stanovení obsahu THC v konopí, nemělo písemné metodické pokyny k homogenizaci ani ke způsobu stanovení THC/THCA, nedisponuje validačními protokoly a od KÚ v daném období neobdrželo metodické postupy k této problematice; část kontrolní dokumentace byla po skartačním řízení zničena. Jde o nový úřední důkaz přímo k historickému období.
20. 8. 2026	Kriminalistický ústav Policie ČR	KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM	KÚ následně sdělil, že není povinen na žádost podatele přezkoumávat odborné znalecké postupy a metody a že další opakovaná podání bez nových relevantních skutečností nebude věcně vyřizovat. Tím odmítl provést právě ten odborný přezkum, který měl objasnit rozpor mezi obecnou tezí o sjednocené praxi a konkrétními novými údaji OKTE F-M.
24. 8. 2026	Policejní prezidium ČR – Úřad vnitřní kontroly	PPR-44020-2/ČJ-2026-990210-PD	Úřad vnitřní kontroly uvedl, že nadřízenému přezkoumání podle § 97 odst. 3 zákona o Policii ČR musí předcházet obligatorní prvotní prošetření podle § 97 a za věcně příslušný subjekt označil právě Kriminalistický ústav. Tím se vnitřní policejní kontrolní cesta uzavřela do kruhu: KÚ tvrdí, že požadovaný odborný přezkum provádět nemusí, zatímco nadřízený kontrolní útvar tvrdí, že bez předchozího prošetření KÚ přezkoumávat nemůže.
PROCESNÍ KRUH VNITŘNÍHO POLICEJNÍHO PŘEZKUMU Kriminalistický ústav dne 20. 8. 2026 odmítl povinnost provést požadovaný odborný přezkum používaných metod. Policejní prezidium – Úřad vnitřní kontroly dne 24. 8. 2026 naopak sdělil, že jeho nadřízenému přezkumu musí předcházet obligatorní prvotní prošetření právě u KÚ. Výsledkem je situace, v níž subjekt označený jako prvotně věcně příslušný tvrdí, že přezkum vykonat nemusí, zatímco nadřízený kontrolní orgán bez tohoto přezkumu odmítá pokračovat. Do 4. 9. 2026 tak vnitřní policejní kontrolní cesta neposkytla jeden věcný, odborně podložený a přezkoumatelný závěr k jádru sporu.			

IV. Rozpor, který se dotýká samotného podkladu pro vinu a trest

Nejde o akademickou debatu o laboratorní technice. V trestních věcech je koncentrace THC skutkovým podkladem, od něhož se odvíjí právní kvalifikace a trestní odpovědnost. Právě proto je zásadní, že se státní vysvětlení metodického a právního základu v čase navzájem rozcházejí.

Přesná pasáž ze stížnosti ministru spravedlnosti ze dne 17. listopadu 2024 k věci 3 T 131/2017:

„... což stěžovateli k závaznosti měření policie dle nařízení č. 3/2012 Sb. tvrdil také soud právě v rozsudku sp. zn. 3T 131/2017 ve věci Charlottiny pavučiny (Charlotty), tak k tomu ředitel Kriminalistického ústavu ve výše označeném sdělení uvedl, že měří THC podle ZoNL, protože jak nařízení č. 455/2009 Sb., tak nařízení č. 3/2012 Sb. jsou pouze podzákoné normy.“

Vedle toho NSZ v roce 2015 hovořilo o „exaktním normativně stanoveném metodickém standardu“ a Nejvyšší soud tuto konstrukci převzal. Pozdější policejní a ministerské listiny však popisují odlišný stav. Právě tento rozpor musí být podle mého názoru buď doložen konkrétním historickým standardem, nebo věcně přezkoumán.

V. Trestní podněty nejsou reakcí až na rok 2026

Také trestní podněty a žádosti o prověření závažných následků mají dlouhou kontinuitu. Podání z dubna a května 2026 tuto linii pouze znovu systematizují a žádají NCOZ o sdělení, zda byly konkrétní skutkové okruhy někdy samostatně prověřeny, nebo byly opakovaně převáděny do roviny obhajoby v trestních řízeních, kde však nebyly nikdy projednány.

Doplnění NCOZ ze dne 12. května 2026 výslovně uvádí, že obdobné námitky jsou státním orgánům předkládány „opakovaně nejméně od roku 2010“ a že dosud nebylo vedeno transparentní a věcně přezkoumatelné prověření.

Proto je zavádějící chápat dnešní stav jako spor vytvořený novými podáními v roce 2026. Jde o staré meritum, k němuž stát v roce 2026 poprvé poskytl některé nové interní a historické informace.

V.A Státní zastupitelství – jak v praxi vypadá přezkum patnáctileté nečinnosti a roztříštěného prověřování

Procesní linie, která je zde shrnuta, nezačala v roce 2026 novou skutkovou námitkou. Stížnost na absolutní nečinnost NCOZ byla formulována dne 20. dubna 2026 a následně předložena Nejvyššímu státnímu zastupitelství v rámci podání ze dne 25. dubna 2026. Podatel v ní navázal na podněty a žádosti o spolupráci, které podle jeho dlouhodobých podání předkládá soustavě státního zastupitelství od roku 2010, a na požadavky směřující od roku 2012 rovněž k využití nástrojů ochrany veřejného zájmu. Nejde zde o tvrzení, že každé jednotlivé postoupení nebo každé jednotlivé vyrozumění je samo o sobě nezákonné. Rozhodující je výsledný obraz: jeden soubor konkrétních podezření a odborných otázek byl rozdělen mezi řadu orgánů, spisů, dohledů a přezkumů, **přičemž ani k dnešnímu dni nevzniklo jedno souhrnné, věcně odůvodněné a přezkoumatelné vypořádání jejich společného jádra.**

PRO KPR JE PODSTATNÝ VÝSLEDEK, NIKOLI POČET PODÁNÍ:

od NSZ přes MSZ, VSZ, KSZ a jednotlivá OSZ vznikla síť navazujících spisů a přezkumů. Společná otázka – zda byla konkrétní podezření a rozhodující znalecký základ skutečně věcně, nezávisle a přezkoumatelně prověřeny – však podle níže uvedené procesní mapy zůstává bez jednoho souhrnného výsledku.

Datum	Orgán	Č. j. / sp. zn.	Procesní význam
6. 5. 2026	Nejvyšší státní zastupitelství	6 NZN 1737/2026-15	Výzva k upřesnění a doplnění podání; na ni navázalo doplnění ze dne 8. 5. 2026.
13. 5. 2026	Nejvyšší státní zastupitelství	6 NZN 1737/2026-32	Postoupení podání Městskému státnímu zastupitelství v Praze k vyhodnocení a případným dalším opatřením.
11. 6. 2026	Městské státní zastupitelství v Praze	3 KZN 197/2026-12	Rozdělení podání předaného NSZ do více věcně a místně oddělených větví, včetně předání dalším OSZ a KSZ.
17. 6. 2026	Městské státní zastupitelství v Praze	3 KZN 197/2026-18	Další postoupení části podání k vyřízení v rámci soustavy státního zastupitelství.
22. 6. 2026	Vrchní státní zastupitelství v Praze	1 VZN 1678/2026-8	Potvrzení přijetí podnětu k výkonu dohledu nad postupem MSZ v Praze.
26. 6. 2026	Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4	1 ZN 320/2026-11	Vyrozumění o výsledku prověření jedné z oddělených větví.
7. 7. 2026	Okresní státní zastupitelství v Prostějově	1 ZT 11/2010-752	Vyrozumění ve staré trestní větví; podatel namítá absenci věcného stanoviska k obnově a k přesným pravidlům pro pěstební rok 2026 po novele č. 270/2025 Sb.
8. 7. 2026	Krajské státní zastupitelství v Ostravě	4 KZN 7116/2026-45	Postoupení větve týkající se OKTE Frýdek-Místek OSZ Frýdek-Místek „k vyhodnocení a přijetí odpovídajícího opatření“.
16. 7. 2026	Vrchní státní zastupitelství v Olomouci	3 VZN 239/2026-27	Vyrozumění o výsledku dohledu; současně se v dalších podáních řeší návaznost na KSZ Brno, KSZ Ostrava a OSZ Prostějov.
17. 7. 2026	Městské státní zastupitelství v Praze	2 KZN 55/2025-122; v textu též 2 KZN 55/2026	Sdělení o vedení věci a prodloužené lhůtě; později vznikla samostatná informační otázka k rozdílu označení 2 KZN 55/2025 a 2 KZN 55/2026.
21. 7. 2026	Krajské státní zastupitelství v Brně	1 KZT 475/2026-32	Potvrzení přijetí žádosti o přezkum postupu OSZ Prostějov ve věci 1 ZT 11/2010.

21. 7. 2026	Městské státní zastupitelství v Brně	3 ZN 140/2026-3	Oznámení věcné nepříslušnosti a vrácení části věci k dalšímu vyřízení; tato větev následně vedla k přezkumu KSZ Brno 1 KZN 1079/2026.
23. 7. 2026	Vrchní státní zastupitelství v Praze	1 VZN 1678/2026-70	Vyrozumění o výsledku dohledu; navazující podání zpochybnila úplnost předaného spisového materiálu.
28. 7. 2026	Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 7	ZN 87/2026-47	Vyrozumění o výsledku prověření další oddělené větve.
28. 7. 2026	Okresní státní zastupitelství v Prostějově	ZN 4/2026-6	Vrácení věci policii / Kriminalistickému ústavu k internímu přezkumu; významné pro pozdější procesní kruh policejního přezkumu.
29. 7. 2026	Krajské státní zastupitelství v Ostravě	4 KZN 7116/2026-50	Postoupení dalšího doplnění OSZ Frýdek-Místek.
30. 7. 2026	Městské státní zastupitelství v Praze	SIN 48/2026-12	Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace k evidenci a předávání navazujících podání.
30. 7. 2026	Nejvyšší státní zastupitelství	SIN 55/2026-19	Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace v související informační větvi.
30. 7. 2026	Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2	1 ZN 157/2026-33	Vyrozumění o výsledku prověření další z oddělených částí původního podání.
31. 7. 2026	Krajské státní zastupitelství v Brně	1 KZN 1079/2026-14	Potvrzení přijetí podnětu k přezkoumání postupu MSZ Brno ve věci 3 ZN 140/2026.
13. 8. 2026	Nejvyšší státní zastupitelství	6 NZN 1737/2026-73	Sdělení k předžalobní výzvě ze dne 14. 7. 2026 a k následným dodatkům z 25., 27. a 29. 7. a 1. 8. 2026.
17. 8. 2026	Vrchní státní zastupitelství v Praze	SIN 233/2026-9	Rozhodnutí o odvolání v informační větvi týkající se evidence a předávání podání MSZ v Praze.
20. 8. 2026	Městské státní zastupitelství v Praze	2 KZN 55/2025-136	Vyrozumění k podáním; státní zástupce neshledal důvod k využití oprávnění podle § 157 odst. 2 tr. ř. a označená podání založil bez dalšího opatření.
24. 8. 2026	Městské státní zastupitelství v Praze	2 KZN 683/2026-31	Vrácení podání ze dne 15. 6. 2026 pro neshledanou působnost státního zastupitelství; následně napadeno žádostí o přezkum.
27. 8. 2026	Městské státní zastupitelství v Praze	3 KZN 974/2026-100	Vyrozumění o výsledku dohledu nad OSZ pro Prahu 4; následně předloženo VSZ Praha k přezkoumání.

27. 8. 2026	Městské státní zastupitelství v Praze	3 KZN 974/2026-103	Vyrozumění o výsledku dohledu nad OSZ pro Prahu 7; navazuje na tutéž souhrnnou přezkumnou větev.
1. 9. 2026	Městské státní zastupitelství v Praze	3 KZN 974/2026-108	Další vyřízení navazující na vrácení věci z KSZ v Brně a na otázku, jak bylo naloženo s původním podáním NSZ.
3. 9. 2026	Okresní státní zastupitelství ve Frýdku-Místku	1 ZN 7061/2026-79	Vyřízení podání k praxi OKTE Frýdek-Místek bez dalšího opatření; téhož dne napadeno přezkumem KSZ Ostrava a doplněním dohledu VSZ Olomouc.

Související správní a informační větve

Do stejného důkazního a procesního obrazu vstupují také rozhodnutí Ministerstva vnitra a Úřadu pro ochranu osobních údajů, protože právě informační žádosti byly používány k získání dokumentů, které měly umožnit přezkoumat policejní metodiku a skutečný způsob vyřízení podnětů.

Datum	Orgán	Č. j.	Význam
15. 7. 2026	Ministerstvo vnitra	MV-108890-3/TP-2026	Rozhodnutí o stížnosti ve věci nevydání informací Kriminalistickým ústavem.
16. 7. 2026	Ministerstvo vnitra	MV-97289-3/TP-2026	Rozhodnutí o stížnosti ve věci nevydání informací NCOZ.
21. 7. 2026	Ministerstvo vnitra	MV-114818-2/TP-2026	Sdělení ministra vnitra ke stížnostem; podle podatele bez možnosti poskytnout požadovanou nápravu.
28. 7. 2026	Úřad pro ochranu osobních údajů	UOOU-05058/26-2	Oznámení o nezahájení přezkumného řízení ve věci rozhodnutí MV k informacím KÚ; odkaz na soudní ochranu.
28. 7. 2026	Úřad pro ochranu osobních údajů	UOOU-05093/26-2	Oznámení o nezahájení přezkumného řízení ve věci rozhodnutí MV k informacím NCOZ; odkaz na soudní ochranu.

V.B Soudní obrana – paralelní řízení, v nichž se stejné jádro problému promítá do soudního přezkumu

Rozdělení původního podnětu mezi policejní, státnězastupitelské, správní a informační větve vedlo současně k několika soudním řízením. Nejsou totožná a každé má vlastní předmět. Společně však ukazují, že otázka není uzavřenou historickou polemikou: před správními i trestními soudy se paralelně řeší postup NCOZ a ministerstev, zákonnost či přezkoumatelnost zásahů, nové důkazy k metodice THC a obnova původních trestních věcí. Pro KPR je významné, že nové skutečnosti nejsou pouze tvrzením podatele v řízení o milosti, ale jsou současně uplatněny v konkrétních soudních spisech.

Soud	Sp. zn.	Předmět a návaznost
Nejvyšší správní soud	6 As 207/2026	Kasační stížnost / navazující správní řízení ve věci zásahové žaloby na ministerstvo vnitra.
Městský soud v Praze	18 A 17/2026	Zásahová žaloba na NCOZ; přímo navazuje na stížnost na dlouhodobou nečinnost a způsob vyřizování podnětů.
Městský soud v Praze	18 A 23/2026	Zásahová žaloba na Ministerstvo spravedlnosti; souvisí s tvrzenou absencí účinného věcného vyřízení a přezkumu.
Městský soud v Praze	8 Ad 9/2026	Zásahová žaloba ve věci Ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
Krajský soud v Brně	9 To 315/2026	Stížnost proti nepovolení obnovy; navazuje na OS Prostějov 15 Nt 3103/2026 a na původní trestní větev.
Krajský soud v Brně	9 To 316/2026	Stížnost proti nepovolení obnovy; navazuje na OS Prostějov 15 Nt 3105/2026 a na původní trestní větev.
Okresní soud v Prostějově	15 Nt 3104/2026	Návrh na povolení obnovy řízení; veřejné zasedání stanoveno na 12. 10. 2026.
Okresní soud v Prostějově	15 Nt 3106/2026	Návrh na povolení obnovy řízení; veřejné zasedání stanoveno na 13. 10. 2026.
Obvodní soud pro Prahu 4	10 C 69/2026	Civilní větev ve věci cenzury České televize
Krajský soud v Ostravě	5 To 248/2026	Stížnostní řízení navazující na OS Ostrava 15 T 11/2025 ve věci členů alliance Cannabis is The Cure; živý test expertizy OKTE Frýdek-Místek z roku 2025 a dodržení Rozkazu č. 54/2021.

Procesní mapa proto podle podatele ukazuje jedinou podstatnou věc: patnáctileté jádro sporu nebylo vyřešeno jedním přezkoumatelným meritorním závěrem. Naopak se promítlo do stále širšího souboru státnězastupitelských, policejních, správních a soudních větví. Právě skutečnost, že v roce 2026 vznikly nové úřední důkazy a současně jsou jejich důsledky právě nyní předmětem přezkumů, dohledů a soudních řízení, je předkládána KPR k posouzení podle jejího vlastního testu „nových podstatných skutečností relevantních pro revizi předchozích rozhodnutí“.

VI. Proč je právě OSZ Frýdek-Místek ze dne 3. září 2026 novou podstatnou skutečností

Listina OSZ Frýdek-Místek není důležitá sama o sobě jako izolované vyřízení. Je významná proto, že přichází po nových úředních zjištěních roku 2026 k historickému postupu OKTE Frýdek-Místek a přesto opět nevede k souhrnnému přezkoumání otázky, která je státu předkládána od počátku trestních věcí.

Jestliže nové policejní dokumenty z roku 2026 dokládají okolnosti, které v letech 2010–2019 nebyly podatelům dostupné, nelze jejich význam vyčerpat pouhým odkazem na to, že znalecké posudky měly být napadány v tehdejších trestních řízeních. Právě novost těchto úředních zjištění je důvodem pro obnovovací, přezkumné a nyní i prezidentské posouzení.

VI.A Větev OKTE Frýdek-Místek není jen historická: živý test Rozkazu č. 54/2021 v kauze členů alliance vedených pod KPR 1635/2025 et KPR 1636/2025

Zvláštní význam má skutečnost, že stejné znalecké pracoviště OKTE Frýdek-Místek není nyní prověřováno pouze kvůli historickým expertizám z let 2009–2019.

Ve věci členů alliance rovněž žádajících milost a vedených pod KPR 1635/2025 et KPR 1636/2025, původně vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 15 T 11/2025 a nyní ve stížnostním řízení u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 5 To 248/2026, bylo použito odborné vyjádření OKTE Frýdek-Místek č. j. OKTE KRPT-2600-1/KT-2024 ze dne 2. 1. 2025 s výsledkem 3,7 % THC. **Tato expertiza vznikla více než tři roky po účinnosti Rozkazu ředitele KÚ č. 54/2021.**

Policejní prezidium dne 6. 5. 2025 označilo Rozkaz č. 54/2021 za první metodiku Policie ČR upravující odběr reprezentativního vzorku, profilování kanabinoidů, kvantitativní stanovení THC a interpretaci výsledků analýzy konopí. Policejní podklady navíc uvádějí, že rozkaz zavazuje znalecké útvary k využití metodik ENFSI a stanoví konkrétní pravidla reprezentativního vzorku a následné homogenizace. Od roku 2021 tedy již existuje konkrétní interní měřítka, jehož dodržení lze u expertizy z roku 2025 ověřit.

Ve stížnostním řízení před Krajským soudem v Ostravě byla tato otázka otevřena výslovně. Podání požaduje zjistit „z jakého konkrétně identifikovaného analytického postupu vznikl údaj 3,7 % THC“, jak byl vzorek vybrán a homogenizován, zda a v jakém rozsahu při přípravě docházelo k dekarboxylaci THCA na Δ9-THC, zda bylo stanovováno Δ9-THC nebo „total THC“ a s jakou nejistotou výsledku. Krajský soud tedy nyní rozhoduje o stížnosti, v níž je možné deklarované sjednocení metodiky po roce 2021 poměřit s konkrétní důkazní stopou OKTE Frýdek-Místek.

Tato větev je mimořádně důležitá i pro přezkum OSZ Frýdek-Místek: historicky se zkoumá, proč u téhož OKTE pro roky 2009–2019 chybějí SOP a další písemné metodické podklady, zatímco u expertizy z roku 2025 se zkoumá opačný problém – zda stejné pracoviště dodrželo vlastní již existující Rozkaz č. 54/2021. Pokud by se u živé expertizy ukázalo, že ani po sjednocení z roku 2021 není možné doložit dodržení pravidel reprezentativního vzorku, homogenizace, analýzy a nejistoty měření, šlo by o kvalitativně nový důkaz přesahující historickou polemiku o tom, co mělo platit před rokem 2021.

VII. Co nyní žádám KPR

1. posoudit nové úřední důkazy nikoli izolovaně jako spor roku 2026, ale v kontinuitě stejného merita doloženého nejméně od roku 2010;
2. sdělit, zda nové listiny – zejména policejní zjištění roku 2026, vyřízení OSZ Frýdek-Místek ze dne 3. září 2026 a živý stížnostní přezkum věci 15 T 11/2025 nyní vedený u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 5 To 248/2026, v němž lze přímo ověřit dodržení Rozkazu ředitele KÚ č. 54/2021 u expertizy OKTE z roku 2025 – splňují test „nových podstatných skutečností relevantních pro revizi předchozích rozhodnutí“;
3. pokud ano, předložit prezidentu republiky stručný souhrn této kontinuity a nových důkazů; pokud nikoli, stručně vysvětlit, co konkrétně těmto novým úředním důkazům k naplnění uvedeného testu chybí.

VIII. Závěr

Vážený pane vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, vážený pane prezidente,

nežádám, aby KPR nebo prezident nahrazovali soud, policii nebo státní zastupitelství. Žádám pouze, aby se při posouzení KPR 5080/2026 neztratila rozhodující časová skutečnost: problém není starý několik měsíců, ale nejméně patnáct let. Rok 2026 přinesl nové důkazy, nikoli novou námitku.

Jestliže stát od roku 2010 přijímá závažné otázky, jejichž odpověď se dotýká samotného skutkového základu viny a trestu, poskytuje k nim v různých letech navzájem obtížně slučitelné odpovědi a současně odmítá souhrnně ověřit, která z nich odpovídala skutečně použitému postupu v rozhodných trestních řízeních, pak je právě tato kombinace dlouhodobé kontinuity a nových úředních zjištění tím, co žádám posoudit jako možnou „novou podstatnou skutečnost“ ve smyslu sdělení KPR ze dne 2. září 2026.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák, 12. ledna 1962

Edukativní konopná klinika, 798 55 Ospělov 6

ID datové schránky r8u3nhx

předseda alliance Cannabis is The Cure, z. s.

Přílohy:

1. OSZ Frýdek-Místek ze dne 3. 9. 2026, č. j. 1 ZN 7061/2026-79.
2. Žádost o přezkum KSZ Ostrava / doplnění dohledu VSZ Olomouc ze dne 3. 9. 2026.
3. Mimořádně naléhavý podnět VSZ v Olomouci ze dne 24. 8. 2026, sp. zn. 3 VZN 239/2026.
4. Společné mimořádně naléhavé důkazní doplnění ze dne 24. 8. 2026 ve věcech 15 T 11/2025, 1 ZN 7061/2026, 4 KZN 7116/2026, 2 KZZ 2/2026, 1 KZT 475/2026 a 1 KZN 1079/2026.

Poznámka k duplicitám: Další v textu přesně identifikované policejní listiny, zejména KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM, KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM, KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR, KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR, PPR-44020-2/ČJ-2026-990210-PD a Rozkaz ředitele KÚ č. 54/2021, jsou součástí nebo podkladem výše označených důkazních podání a nejsou proto duplicitně přikládány.